



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0081763-14.2016.8.26.0050** **CONTROLE 1775/16**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **FABIO JOSE DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Fábio José da Silva, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, “caput”, e no artigo 34, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, *caput*, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 11h30min, na Rua Julio Ferreira da Silva, nº. 08, Fundos, Jardim Ângela, nesta Capital, e na Rua Dourada, nº. 99, Itapeverica da Serra/SP, o acusado tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 621,2g de cocaína, 21g de cocaína, 953,2g de Tetrahydrocannabinol (THC), 96,8g de Tetrahydrocannabinol (THC), 435g de Tetrahydrocannabinol, 110,9g de Tetrahydrocannabinol, 32,3g de Tetrahydrocannabinol (THC), 260,9g de Tetrahydrocannabinol, e 278,6g de cocaína, substâncias entorpecentes ou que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda que, no dia 27 de setembro de 2016, por volta das 11h30min, na Rua Julia Ferreira da Silva, nº. 08, Fundos, Jardim Ângela, nesta Capital, e na Rua Dourada, 99, Itapeverica da Serra/SP, o acusado utilizava, possuía e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, instrumentos e objetos destinados à fabricação, preparo, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Por fim, a exordial acusatória relata que, no dia 27 de setembro de 2016, às 11h30min, na Rua Julia Ferreira da Silva, nº. 08, Fundos, Jardim Ângela, nesta Capital, o acusado tinha em depósito 09 (nove) munições, calibre 9mm, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 147) e apresentou defesa preliminar (fls. 169/171), sendo então recebida a denúncia (fls. 180). Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de Acusação (fls. 194/195), em seguida o réu foi interrogado (fls. 196).

O Ministério Público postulou a integral procedência da ação, com consequente condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 197/202).

A Defesa pugnou pelo reconhecimento da atenuante relativa à confissão e pelo afastamento da condenação em face do cometimento do crime descrito no artigo 34 da Lei de Drogas (fls. 202/204).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é parcialmente procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, bem como do crime tipificado no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/03.

A materialidade está aferida pelos autos de apreensão de fls. 27/32, pelos laudos periciais de fls. 149/167 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A confissão judicial, linear e coerente (fls. 196), é compatível com as demais provas do processo (CPP, art. 197).

Os policiais afirmaram que, ao cumprirem um mandado de busca e apreensão em dois imóveis relacionados ao réu, encontraram as drogas e munições apreendidas (fls. 194/195).

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

De igual sorte, a conduta típica [permanente] de possuir ou manter sob sua guarda, no interior de sua residência, as munições de uso proibido ficou plenamente configurada nos autos. A potencialidade lesiva das munições (objeto material) foi atestada por perícia (fls. 154/160).

Quanto à imputação ao réu do delito descrito no artigo 34 da Lei nº. 11.343/2006, todavia, a acusação não merece prosperar. Não restou comprovado que os objetos apreendidos no interior da residência (liquidificador, facão, peneira e balança de precisão), que independem de autorização legal ou regulamentar para serem adquiridos, eram utilizados para o tráfico de drogas.

Passo à fixação das penas, seguindo o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 – A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Presentes a reincidência (fls. 138) e a confissão, mantenho-a no mínimo legal.

Quanto ao crime do **art. 16, da Lei 10.826/03**, fixo a pena-base em 3



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Presentes a reincidência (fls. 138) e a confissão, mantenho-a no mínimo legal.

Tratando-se de concurso material de crimes, somo suas penas, alcançando 8 (oito) anos de reclusão e multa de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nos termos do art. 2º, § 1º¹, da Lei nº 8.072/90, bem como do art. 33, c.c. o art. 59 do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Fica estabelecido o dia-multa no mínimo legal, ante a modesta situação econômica do réu (Lei nº 11.343/06, art. 43, “caput”), dado emergente dos autos.

O réu acompanhou preso a instrução, e nessa condição deve permanecer até o julgamento definitivo. Visualiza-se, *in casu*, a garantia da ordem pública como pressuposto autorizador da prisão preventiva (CPP, art. 312). Sobre a questão, confira-se:

“Direito de apelar em liberdade - Réu que permaneceu preso durante o processo - Concessão - Impossibilidade: - Deve ser indeferido o direito de apelar em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, pois um dos efeitos da sentença condenatória recorrível é o de ser o réu preso ou assim mantido, conforme determina o art. 393, I, do CPP, de cuja constitucionalidade não se duvida.”²

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – FABIO JOSE DA SILVA**, RG nº 43.382.086/SP, brasileiro, natural de São Paulo - SP, nascido em 11.03.1986, filho de José Geraldo da Silva e de Elza Maria da Silva, **como incurso nos artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, “caput”, ambos da Lei 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 510 (quinhentos e vinte) dias-multa, no menor valor unitário. E ABSOLVO-O da imputação de cometimento do crime descrito no artigo 34, caput, da**

¹ Redação dada pela Lei nº 11.464/07.

² Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo - Ementário nº 7 - Julho de 2000 - Habeas Corpus nº 354.958/6 - Caraguatatuba - 8ª Câmara - Relator: Ericson Maranhão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Sem recurso em liberdade, recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra.

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente ³ –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações ⁴ e averbações de praxe ⁵; e c) promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de abril de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

³ Arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06.

⁴ Ao Instituto de Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt” – IIRGD e ao E. Tribunal Regional Eleitoral – TRE, para as anotações cabíveis, junto com a qualificação completa do réu.

⁵ Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça, capítulo V, itens 22, “d”, e 23.